2026-02-23

Market 준클리

트럼프 관세 위헌 판결의 영향은?

Market Comment

[전략] 김준영 2122-9246 elvis.kim@imfnsec.com

Check Point

미국 연방대법원, IEEPA를 근거로 한 글로벌 보편 관세에 대해 위헌 판결

중간 선거 패배 가능성과 관세에 대한 여론이 좋지 않아 당장 강하게 나오기 어려울 것

리스크가 완전히 해소된 것은 아니지만 당분간 미국향 수출이 많은 소비재 관심

'국제비상경제권한법(IEEPA)'을 근거로 강행하려던 글로벌 보편 관세 조치에 대해 위헌 판결이 내려졌다. 개장 직후 판결이 결정되고 글로벌 증시는 센티가 개선되면서 상승폭을 키웠다. 다만 토요일 트럼프가 트루스소셜을 통해 10% 관세를 15%로 상향 발표한 부분은 시장이 반영하지 못했다. 122조에 따라 부과할 수 있는 최대 관세율이 15%다. 7월 이후에도 15%를 유지하려면 의회에서 법을 통과시켜야 한다. 이로써 작년 4월 해방의 날 발표되었고 이후 협상되어 조정되었던 관세율은 모두 무효화된다. 일단 트럼프는 5개월의 시간을 벌었다. 무역법 122조에 따른 15% 관세는 150일 동안만 한시적으로 적용된다.

중간선거의 패배가 사실상 확실시된 가운데 관세에 대한 여론이 좋지 않다. 관세에 강경한 스탠스를 밀어붙이기에는 해방의 날처럼 시장에 큰 충격을 줄 수도 있어 조심스러운 접근이 필요할 것이다. 백악관도 하반기 중간 선거를 의식할 수밖에 없다. 이번 관세 위헌 판결은 사실상 트럼프의 레임덕을 알리는 신호탄으로 보인다. 관세 부담이 줄어들면 완화적 통화정책의 여력이 확대될 수 있다. 재정 부담과 경기 개선 흐름 속에 장기물 금리는 빠르게 내오기 힘든 환경일 수 있겠으나 주식시장에는 긍정적인 재료다.

당장 관세 이슈가 완전히 해소된 것은 아니다. 관세 부과가 여기서 끝나진 않을 것으로 보인다. 트럼프에게는 5가지 선택지가 있다.

첫번째로는 주말에 이미 공헌한 1)무역법 122조다. 국제수지 적자를 줄이거나 국제수지 불균형을 개선시키기 위해 부과할 수 있다. 이전에 활용되었던 전례는 없다. 상한은 15%이며 최대 150일 동안 부과될 수 있다.

2)무역확장법 232조는 국가 안보를 이유로 관세를 부과할 수 있다. 기간과 세율에 대한 상한선이 없다. 이를 근거로 관세를 부과하기 위해서는 상무부의 조사가 필요하다. 2018년 철강 및 알루미늄 관세가 232조를 근거로 부과되었다. 트럼프 2기에는 구리에 대한 관세가 232조를 근거로 매겨졌다.

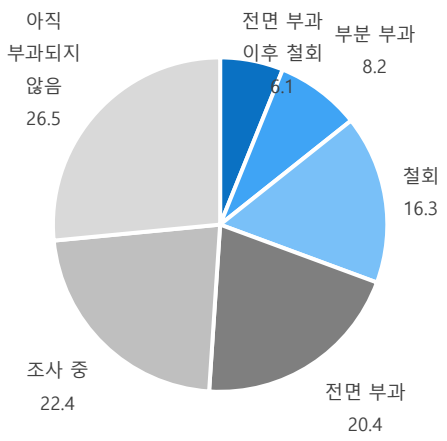
3) 무역법 201조는 미국 제조업체에 심각한 피해를 줄 우려가 있을 때 관세를 부과할 수 있다. 국제무역위원회(ICT)의 조사가 선행되어야 한다. 4년 동안 부과될 수 있으며 8년까지 연장될 수 있다. 1년마다 관세율을 단계적으로 인하 해야한다. 2018년 태양광, 가정용 세탁기 등에 관세를 부과할 때 201조를 활용했다.

4) 무역법 301조는 미국 기업이 차별당하거나 미국의 권리를 침해한다고 판단되는 경우 타국의 무역 조치에 대응하여 적용 가능하다. 무역대표부(USTR)의 조사가 필요하다. 초기 4년 유효하며 제한 없이 연장될 수 있다. 2018년 중국에 대한 대부분의 관세는 301조를 근거로 적용되었다.

5) 스무트-홀리 관세법 338조는 미국 상품에 대해 차별적 행위를 확인될 때 적용된다. 연방 기관의 사전 조사가 필요하지 않고 최대 50% 부과할 수 있다. 338조는 한번도 적용된 적이 없다.

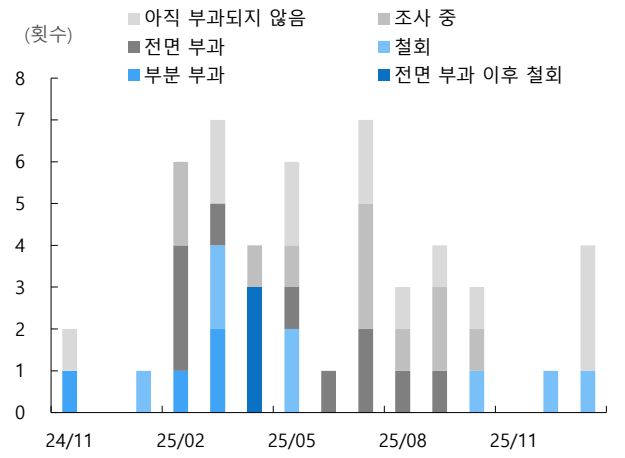
미국 시장에서는 관세로 인해 마진 축소 압박이 큰 소비재(나이키, 크록스 등), 유통(Fedex, UPS) 등 이 직접적 수혜로 주가가 상승했다. 다만 한국은 당장 관세율이 크게 변하진 않는다. 그럼에도 유동성이 풍부한 시장 환경을 감안해보면 한국 시장에서는 미국향 수출 비중이 높은 섹터로의 쏠림이 예상된다. 화장품, 음식료, 가전, 의류 OEM 등이 주목받을 것으로 보인다. 화장품/의류, 필수소비재는 1월, 2월 모두 시장 대비 언더퍼폼했다. 최근 섹터 로테이션 흐름 속에서 탄력을 받기 좋은 상황으로 보인다.

그림1. 트럼프 관세 협박과 결과



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림2. 최근 한국 자동차 관세 협박 제외



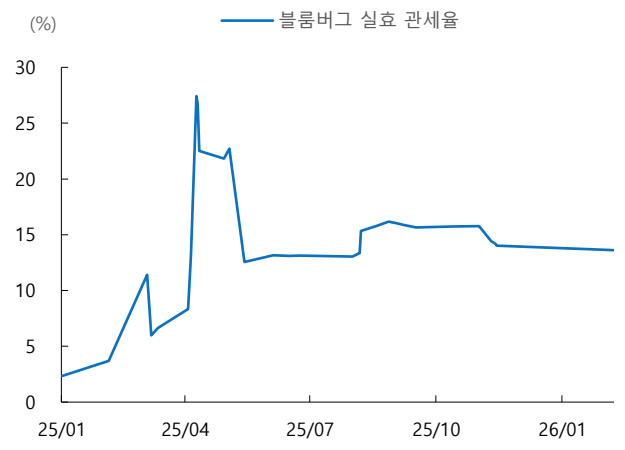
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림3. 트럼프의 5가지 관세 옵션

법적 근거	관세 부과 사유	연방 기관 조사 필요 여부?	조치 기간 제한	관세율 제한
제122조	국제 수지 문제 (지불 불균형)	N	150일 (의회 승인 시 연장 가능)	15%
제232조	국가 안보에 대한 위협	Y, 상무부 조사 필요	없음	없음
제201조	국내 산업 피해	Y, 국제무역위원회(ITC) 조사 필요	4년 (최대 8년까지 연장 가능)	50% 인상 가능. 1년 후부터 단계적 인하 필수
제301조	미국 기업에 대한 차별 또는 무역 협정에 따른 미국 권리 침해	Y, 미국무역대표부(USTR) 조사 필요	4년 (최대 제한 없이 연장 가능)	없음
제338조	미국 상품에 대한 차별	N	없음	50%

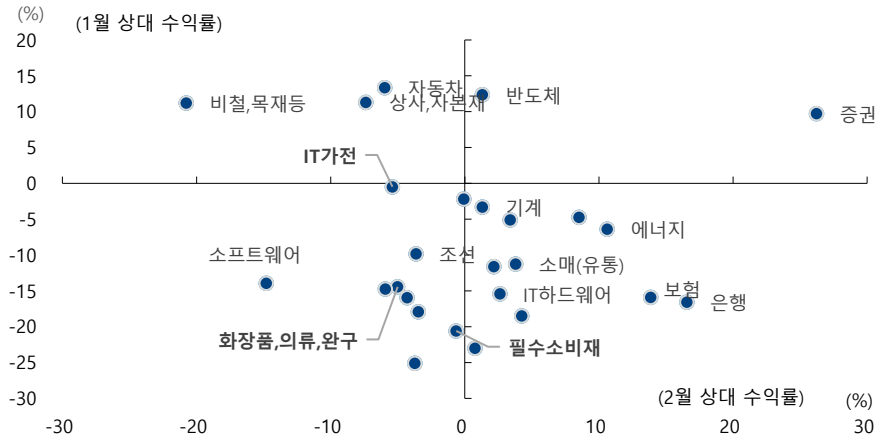
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림4. 미국 실효 관세율 추이



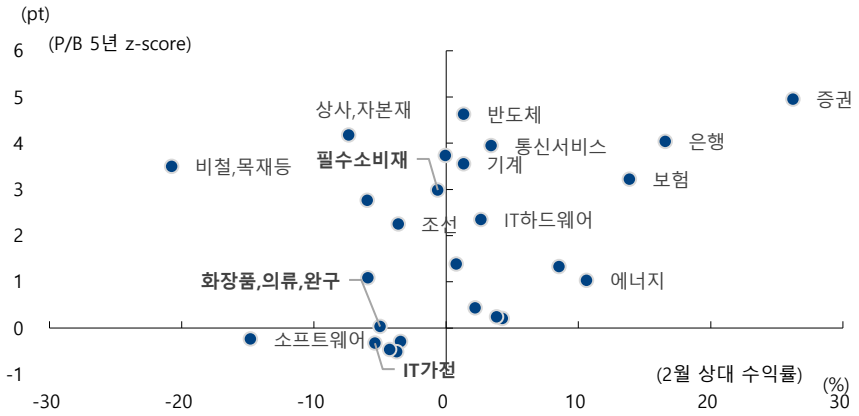
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림5. 2달 연속 언더퍼폼했던 섹터의 반격 가능성



자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

그림6. 저렴한 만큼 관세 이슈에 민감하게 반응할 가능성



자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

Compliance notice

· 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
· 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.(김준영)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.